

学位论文作假行为处理办法

制定机关：[教育部](#) [机构沿革](#)

发文字号：中华人民共和国教育部令第34号

公布日期：2012.11.13

施行日期：2013.01.01

时效性：[现行有效](#)

效力位阶：[部门规章](#)

法规类别：[学历学位学籍](#)

中华人民共和国教育部令

（第34号）

《学位论文作假行为处理办法》已经2012年6月12日第22次部长办公会议审议通过，并经国务院学位委员会同意，现予发布，自2013年1月1日起施行。

教育部部长 袁贵仁

2012年11月13日

学位论文作假行为处理办法

第一条 为规范学位论文管理，推进建立良好学风，提高人才培养质量，严肃处理学位论文作假行为，根据《[中华人民共和国学位条例](#)》、《[中华人民共和国高等教育法](#)》，制定本办法。

第二条 向学位授予单位申请博士、硕士、学士学位所提交的博士学位论文、硕士学位论文和本科学生毕业论文（毕业设计或其他毕业实践环节）（统称为学位论文），出现本办法所列作假情形的

，依照本办法的规定处理。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(5\)](#)

第三条 本办法所称学位论文作假行为包括下列情形：

- （一）购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；
- （二）由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；
- （三）剽窃他人作品和学术成果的；
- （四）伪造数据的；
- （五）有其他严重学位论文作假行为的。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(1\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(1\)](#)

第四条 学位申请人员应当恪守学术道德和学术规范，在指导教师指导下独立完成学位论文。

第五条 指导教师应当对学位申请人员进行学术道德、学术规范教育，对其学位论文研究和撰写过程予以指导，对学位论文是否由其独立完成进行审查。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(1\)](#)

第六条 学位授予单位应当加强学术诚信建设，健全学位论文审查制度，明确责任、规范程序，审核学位论文的真实性、原创性。

第七条 学位申请人员的学位论文出现购买、由他人代写、剽窃或者伪造数据等作假情形的，学位授予单位可以取消其学位申请资格；已经获得学位的，学位授予单位可以依法撤销其学位，并注销学位证书。取消学位申请资格或者撤销学位的处理决定应当向社会公布。从做出处理决定之日起至少3年内，各学位授予单位不得再接受其学位申请。

前款规定的学位申请人员为在读学生的，其所在学校或者学位授予单位可以给予开除学籍处分；为在职人员的，学位授予单位除给予纪律处分外，还应当通报其所在单位。

法宝联想

司法案例 司法案例 (9)
法学期刊 法学期刊 (1)

第八条 为他人代写学位论文、出售学位论文或者组织学位论文买卖、代写的人员，属于在读学生的，其所在学校或者学位授予单位可以给予开除学籍处分；属于学校或者学位授予单位的教师和其他工作人员的，其所在学校或者学位授予单位可以给予开除处分或者解除聘任合同。

法宝联想

法学期刊 法学期刊 (1)

第九条 指导教师未履行学术道德和学术规范教育、论文指导和审查把关等职责，其指导的学位论文存在作假情形的，学位授予单位可以给予警告、记过处分；情节严重的，可以降低岗位等级直至给予开除处分或者解除聘任合同。

法宝联想

司法案例 司法案例 (1)

第十条 学位授予单位应当将学位论文审查情况纳入对学院（系）等学生培养部门的年度考核内容。多次出现学位论文作假或者学位论文作假行为影响恶劣的，学位授予单位应当对该学院（系）等学生培养部门予以通报批评，并可以给予该学院（系）负责人相应的处分。

第十一条 学位授予单位制度不健全、管理混乱，多次出现学位论文作假或者学位论文作假行为影响恶劣的，国务院学位委员会或者省、自治区、直辖市人民政府学位委员会可以暂停或者撤销其相应学科、专业授予学位的资格；国务院教育行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门可以核减其招生计划；并由有关主管部门按照国家有关规定对负有直接管理责任的学位授予单位负责人进行问责。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (2)

第十二条 发现学位论文有作假嫌疑的，学位授予单位应当确定学术委员会或者其他负有相应职责的机构，必要时可以委托专家组成的专门机构，对其进行调查认定。

法宝联想

司法案例 司法案例 (4)
法学期刊 法学期刊 (1)
专题参考 专题参考 (1)

第十三条 对学位申请人员、指导教师及其他有关人员做出处理决定前，应当告知并听取当事人的陈述和申辩。

当事人对处理决定不服的，可以依法提出申诉、申请行政复议或者提起行政诉讼。

法宝联想

司法案例 司法案例 (12)
法学期刊 法学期刊 (4)
专题参考 专题参考 (1)

第十四条 社会中介组织、互联网站和个人，组织或者参与学位论文买卖、代写的，由有关主管机关依法查处。

学位论文作假行为违反有关法律法规规定的，依照有关法律法规的规定追究法律责任。

第十五条 学位授予单位应当依据本办法，制定、完善本单位的相关管理规定。

第十六条 本办法自2013年1月1日起施行。

本篇引用的法规

中央法规

中华人民共和国学位条例(2004修正)
中华人民共和国高等教育法

引用本篇的法规 案例 论文

部门规章

国务院学位委员会、教育部关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见
教育部办公厅关于严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为的通知
教育部发布2012年政府信息公开工作年度报告

地方法规规章

山东省教育厅(中共山东省委教育工委)办公室关于印发2023年普法工作计划的通知
山东省教育厅(中共山东省委教育工委)办公室关于印发2022年普法工作计划的通知
西藏自治区教育厅关于印发《西藏自治区教育厅关于加强教育行政执法工作的实施意见》的通知
山东省教育厅(中共山东省委教育工委)办公室关于印发2021年普法工作计划的通知
四川省教育厅、四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于加快新时代四川省研究生教育发展的实施意见
厦门市教育局关于建立普法责任清单制度的通知
辽宁省教育厅关于印发《辽宁省教育厅关于加强高等学校学术风气建设的指导意见》的通知
福建省教育厅办公室关于做好2016年度全省教育系统行政执法资格专业法律知识考试工作的通知

更多

案例与裁判文书

杨某某、韩某某等教育培训合同纠纷民事一审民事判决书

严某与华东师范大学撤销博士学位决定二审行政判决书
严某与某大学行政行为一审行政判决书
李涛与华南理工大学教育行政撤销纠纷上诉案
赵龙与山东大学强制措施类一审行政判决书
徐剑与东北大学撤销博士学位纠纷二审行政判决书
朱晓永、许昌学院教育行政管理(教育)二审行政判决书
戴伟辉与上海市教育委员会、上海市人民政府教育二审行政裁定书

更多

法学期刊

《学位法》因应生成式人工智能代写论文的细化路径
论《学位法》实施背景下的学术规范基本内涵与制度建设
破除“查重迷信”：知网时代学位论文抄袭判断标准的匡正
有限纠错功能定位下的学位撤销制度变革
我国研究生学位论文质量研究的文献计量分析
法学博硕学位论文评议失当的问题分析与规制建议
正当程序原则在学位撤销纠纷中的司法适用
法治思维视阈下科技伦理教育观完善探析

更多

*注：本文格式遵循《全国人大法规备案审查信息平台电子文件格式规范（试行）》标准。

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯：如何快速找到您需要的检索结果？法宝 V6 有何新特色？



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/chl/dd97b8d36b290022bdfb.html>